

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Seguridade Social do Servidor (arts. 183 a 230 da Lei nº 8.112/1990)

1. Introdução

Ao tratar da Lei 8.112/90, mais especificamente do tema relativo à **seguridade social do servidor público**, é importante compreender que a **União é responsável por manter um plano de seguridade social destinado tanto ao servidor quanto à sua família**.

Esse plano, porém, não se aplica indiscriminadamente a todos os servidores. Ele é **exclusivo para aqueles que ocupam cargo efetivo** na administração pública. Embora tanto os servidores de cargo efetivo quanto os comissionados sejam regidos pelo estatuto, ou seja, sejam estatutários, apenas os ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social.

Os servidores que exercem apenas cargos em comissão, por sua vez, contribuem para o regime geral de previdência social, gerido pelo INSS. Já os servidores de cargo efetivo estão vinculados a um regime próprio, que é gerido por entidades específicas criadas para esse fim, conforme o ente federativo.

Um exemplo é a PBPREV, na Paraíba, que funciona de maneira similar ao INSS, mas é voltada exclusivamente para os servidores públicos estaduais.

É importante destacar que o servidor ocupante apenas de cargo em comissão, sem vínculo simultâneo com cargo efetivo, não tem direito aos benefícios do plano de seguridade social do servidor público, com **exceção da assistência à saúde**. Esse é o único benefício previsto para essa categoria de servidor no âmbito da seguridade social.

Além disso, há uma previsão para os casos em que o **servidor está licenciado ou afastado sem remuneração**. Nessa situação, ele **mantém a vinculação ao regime de seguridade social**, desde que **realize o recolhimento mensal** da contribuição correspondente.

Mesmo sem receber remuneração, o servidor deve efetuar o pagamento no mesmo percentual aplicado aos servidores em atividade, com base na remuneração total do cargo efetivo, considerando inclusive as vantagens pessoais que seriam computadas se ele estivesse no exercício de suas atribuições.

Assim, garante-se a continuidade da cobertura do plano de seguridade social mesmo durante períodos de afastamento sem vencimentos.

Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.

§ 1o O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde.

§ 2o O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência.

§ 3o Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.

§ 4o O recolhimento de que trata o § 3o deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento.

O plano de seguridade social instituído pela União tem como objetivo principal **garantir proteção diante dos riscos a que estão expostos tanto o servidor público quanto sua família**. Essa proteção busca proporcionar segurança e estabilidade, especialmente em momentos de vulnerabilidade, funcionando como uma rede de amparo para situações imprevistas.

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:

- I - garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;
- II - proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;
- III - assistência à saúde.

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.

A função do plano é justamente essa: assegurar que, diante de determinadas circunstâncias, o servidor e seus dependentes não fiquem desamparados.

Para atingir esse objetivo, o plano contempla um conjunto de benefícios e ações voltados a finalidades específicas. Entre elas, destaca-se a garantia de meios de subsistência em eventos como doença, invalidez, velhice, acidentes em serviço, situações de inatividade, falecimento e reclusão.

Ou seja, o plano busca assegurar que o servidor ou sua família não enfrentem dificuldades materiais em decorrência dessas condições. Além disso, inclui a proteção à maternidade, à adoção e à paternidade, bem como a assistência à saúde, compondo um conjunto de medidas voltadas à preservação do bem-estar físico, social e familiar do servidor.

Esses benefícios não são concedidos de forma automática ou genérica, mas obedecem aos termos e condições estabelecidos em regulamento próprio, o qual deve respeitar as diretrizes previstas na Lei 8.112.

No que diz respeito aos benefícios especificamente previstos no plano de seguridade social, é possível dividi-los em dois grupos: os **destinados ao próprio servidor** e os **voltados aos seus dependentes**.

No primeiro grupo, que trata do **servidor**, estão contempladas **a aposentadoria, o auxílio-natalidade, o salário-família, a licença para tratamento de saúde, as licenças por gestação, adoção e paternidade, a licença por acidente em serviço, a assistência à saúde e a garantia de condições de trabalho individuais e ambientais satisfatórias.**

Já no grupo voltado aos **dependentes** do servidor, os benefícios previstos incluem a **pensão, que pode ser vitalícia ou temporária, o auxílio-funeral após o falecimento do servidor, o auxílio-reclusão em caso de prisão do servidor e também a assistência à saúde.**

Esses benefícios visam oferecer suporte à família do servidor em momentos críticos, mantendo a proteção social mesmo após a interrupção do vínculo funcional ativo ou em outras situações excepcionais.

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I - quanto ao servidor:

- a) aposentadoria;
- b) auxílio-natalidade;
- c) salário-família;
- d) licença para tratamento de saúde;
- e) licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;
- f) licença por acidente em serviço;
- g) assistência à saúde;
- h) garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;

II - quanto ao dependente:

- a) pensão vitalícia e temporária;
- b) auxílio-funeral;
- c) auxílio-reclusão;
- d) assistência à saúde.

§ 1o As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224.

§ 2o O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.

2. Aposentadoria

Ao tratar da **aposentadoria** dos servidores públicos, a Lei 8.112 ainda adota uma redação que, embora esteja em vigor, **não reflete todas as mudanças** trazidas pela reforma da Previdência promovida no artigo 40 da Constituição Federal.

Essa reforma introduziu alterações profundas tanto no regime geral quanto no regime próprio de previdência social, mas a Lei 8.112, em sua versão oficial atualizada no site do Planalto, ainda apresenta dispositivos que seguem a redação anterior às modificações constitucionais.

Por isso, para fins de prova, adota-se a literalidade da lei, a menos que o enunciado direcione expressamente para o texto da Constituição Federal.

Segundo a redação da Lei 8.112, o servidor poderá ser **aposentado por invalidez permanente**. Importante observar que a Constituição já alterou essa nomenclatura para **incapacidade permanente para o trabalho**, mas, como a lei ainda usa o termo invalidez permanente, é esse o que se deve considerar ao estudar a legislação infraconstitucional.

Nessa modalidade de aposentadoria, os proventos podem ser integrais ou proporcionais, a depender da causa que gerou a invalidez.

A regra geral estabelece que **a aposentadoria por invalidez gera proventos proporcionais ao tempo de contribuição**. Isso significa que o valor que o servidor receberá como aposentadoria será **inferior ao salário que recebia em atividade**, pois será feito um cálculo proporcional ao tempo que ele efetivamente contribuiu.

Por exemplo, um servidor que recebia quatro mil reais em atividade e trabalhou apenas quinze anos não continuará recebendo quatro mil reais na aposentadoria por invalidez; seu benefício será ajustado proporcionalmente ao seu tempo de contribuição.

Contudo, há **exceções** a essa regra. **Quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável**, o servidor terá direito à **aposentadoria com proventos integrais**, ou seja, receberá o valor equivalente ao que percebia na ativa.

Esses casos especiais são tratados como situações de maior gravidade, merecendo, portanto, uma proteção mais ampla em termos de benefícios previdenciários.

Sobre o conceito de doença grave, contagiosa ou incurável, ainda será abordado o que a própria lei enumera como tais condições.

Por ora, é essencial entender que não se trata de doenças comuns, como uma gripe, mas sim de enfermidades reconhecidas como graves, de difícil ou impossível cura, ou que apresentem alto risco de transmissão e que impactem de maneira significativa a capacidade laborativa do servidor.

Outra forma de aposentadoria prevista é a **compulsória**, que se dá automaticamente quando o servidor atinge determinada idade. A lei ainda estabelece essa idade como sendo **70 anos**, mas esse ponto encontra-se **desatualizado em relação à Constituição Federal**.

Desde a promulgação da chamada “PEC da Bengala”, e posterior edição de lei complementar, **a idade para aposentadoria compulsória passou a ser de 75 anos para todos os entes federativos**.

No entanto, como a Lei 8.112 não foi alterada, ela continua trazendo a idade de 70 anos, o que pode gerar confusão em provas, já que uma alternativa baseada na lei estará desatualizada em relação ao texto constitucional e vice-versa. Por isso, é improvável que esse ponto seja cobrado diretamente, dada a possibilidade de questionamento por parte dos candidatos.

Há ainda a **aposentadoria voluntária**, que ocorre por **iniciativa do próprio servidor**. Nessa modalidade, existem diferentes possibilidades, dependendo do tempo de serviço e da função desempenhada.

Um servidor **homem pode se aposentar com proventos integrais ao completar 35 anos de serviço**, e uma servidora **mulher com 30 anos**. Há ainda regras específicas para os que atuam em **funções de magistério: professores podem se aposentar com 30 anos de efetivo exercício e professoras com 25 anos, também com proventos integrais**.

O termo "efetivo exercício" refere-se à atuação direta em atividades privativas do magistério. Assim, períodos exercidos em funções como direção de escola ou coordenação pedagógica podem ser considerados, desde que estejam ligados ao exercício do magistério.

Por outro lado, se o servidor tiver desempenhado funções administrativas fora da área de educação, esse tempo não será computado para efeito de aposentadoria especial.

Há ainda uma outra possibilidade dentro da aposentadoria voluntária, em que o servidor **homem pode se aposentar com 30 anos de serviço e a mulher com 25**, mas, nesse caso, os **proventos serão proporcionais**.

Essa hipótese aplica-se aos que não se enquadram nas exigências de tempo para aposentadoria integral, a menos que sejam professores, já que estes possuem as regras diferenciadas mencionadas anteriormente.

Por fim, existe uma forma de **aposentadoria baseada apenas na idade**, independentemente do tempo de contribuição. Nesse caso, o **servidor homem pode se aposentar aos 65 anos e a mulher aos 60, recebendo também proventos proporcionais**.

Essa modalidade visa garantir o direito à aposentadoria mesmo para quem não conseguiu completar o tempo de serviço exigido para as outras formas, mas que já atingiu uma idade mais avançada.

Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 40 da Constituição)

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

O parágrafo primeiro do artigo 186 da Lei 8.112 traz a relação das **doenças que são consideradas graves, contagiosas ou incuráveis** para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Essas doenças, segundo a lei, incluem tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira adquirida após o ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e outras que venham a ser indicadas com base na medicina especializada.

Essa enumeração é considerada **exemplificativa**, o que significa que outras doenças, mesmo não listadas, podem ser reconhecidas como graves se houver previsão legal fundamentada em critérios médicos especializados.

Para que o servidor possa se aposentar por invalidez, é necessário que seja submetido a uma **avaliação médica conduzida por uma junta oficial**. Essa junta tem a responsabilidade de verificar a existência da invalidez e sua gravidade.

A análise feita considera dois aspectos centrais: a **incapacidade do servidor para continuar desempenhando as atribuições do seu cargo e a inviabilidade de sua readaptação**.

Se houver possibilidade de readaptação funcional, ou seja, de remanejamento para outro cargo compatível com suas limitações, a aposentadoria não será concedida. Mas, caso fique comprovado que o servidor não pode continuar exercendo sua função nem ser readaptado, então a aposentadoria por invalidez será efetivada.

Art. 186.(...):

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2o Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c", observará o disposto em lei específica.

§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.

O artigo 187 trata especificamente da **aposentadoria compulsória, explicando que ela ocorre de forma automática**. Isso significa que, uma vez atingida a idade limite para permanência no serviço público, a aposentadoria deve ser efetivada de ofício, sem a necessidade de solicitação por parte do servidor.

A lei estabelece que essa aposentadoria **passa a vigorar no dia seguinte ao da data em que o servidor completa a idade limite**. Ainda que a publicação oficial no diário não tenha sido feita, a aposentadoria já está valendo.

A formalização por ato administrativo é obrigatória, mas tem apenas caráter declaratório, servindo para registro e efeitos legais. Portanto, a partir do dia imediato ao cumprimento da idade limite, o servidor já se encontra, de fato, aposentado, e não há necessidade de comparecimento ao órgão público para que isso se concretize.

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.

Essa distinção é essencial. Enquanto a aposentadoria compulsória ocorre automaticamente no dia seguinte à data em que o servidor atinge a idade limite, a voluntária e a por invalidez só passam a valer oficialmente quando o ato for publicado, sendo esta a data considerada para o início do benefício.



Fique ligado!

A **aposentadoria voluntária e a aposentadoria por invalidez**, ao contrário da compulsória, **não têm efeito imediato a partir de uma data objetiva como o aniversário do servidor**. Nesses dois casos, **a vigência se dá a partir da data de publicação do ato no Diário Oficial**.

No caso específico da aposentadoria por invalidez, há um procedimento prévio que precisa ser seguido. Antes que essa aposentadoria seja efetivada, o servidor deve passar por um **período de licença para tratamento de saúde**. Esse período serve como uma tentativa de recuperação, com acompanhamento médico adequado.

O objetivo é avaliar se o servidor pode melhorar e, eventualmente, retomar suas funções. Caso, após 24 meses de licença, o servidor não apresente condições de voltar ao trabalho nem possa ser readaptado para uma função compatível com sua nova condição, então sim, será iniciada a tramitação para a aposentadoria por invalidez.

É importante destacar que, nesse processo, pode haver um intervalo entre o fim da licença e a efetiva publicação do ato de aposentadoria. Durante esse tempo, o servidor já não está mais em licença regular, mas também ainda não teve sua aposentadoria formalizada.

A lei resolve essa lacuna estabelecendo que esse período intermediário será considerado como prorrogação da licença para tratamento de saúde. Isso assegura a continuidade da situação funcional do servidor, garantindo que ele não fique desamparado nem juridicamente indefinido nesse intervalo.

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1o A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.

§ 2o Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado.

§ 3o O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença.

§ 4o Para os fins do disposto no § 1o deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas.

§ 5o A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria.

Quanto ao cálculo dos proventos da aposentadoria, a Lei 8.112 determina que ele deve observar o disposto no parágrafo terceiro do artigo 41, que trata da **irredutibilidade de vencimentos**. Esse princípio assegura que, uma vez aposentado, o servidor não pode sofrer redução no valor de seus proventos nas revisões posteriores.

Sempre que houver reajustes na remuneração dos servidores em atividade, os proventos dos aposentados também devem ser revistos na mesma data e proporção. Isso garante a paridade entre ativos e inativos, protegendo o aposentado contra perdas salariais ao longo do tempo.

Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3o do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1o do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria.

Além disso, quaisquer benefícios ou vantagens que forem concedidos aos servidores ativos **também deverão ser estendidos aos aposentados**. Isso inclui, inclusive, as situações em que ocorre a transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Ou seja, se houver uma mudança na estrutura do cargo ocupado anteriormente, com acréscimo de vantagens, essas alterações devem ser refletidas também nos proventos do servidor aposentado, preservando seus direitos e assegurando igualdade de tratamento em relação aos servidores em atividade.

Nos casos em que os proventos da aposentadoria são concedidos de forma proporcional ao tempo de serviço, a Lei 8.112 estabelece uma garantia importante ao servidor: **o valor recebido não poderá, em nenhuma hipótese, ser inferior a um terço da remuneração do cargo ocupado na atividade.**

Isso significa que, mesmo que o cálculo proporcional resulte em um valor muito baixo devido ao pouco tempo de contribuição, existe esse piso mínimo assegurado.

Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um terço) da remuneração da atividade.

Por exemplo, se o servidor recebia dez mil reais em atividade, mesmo que tenha contribuído por apenas cinco anos, seus proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores a três mil trezentos e trinta e três reais, correspondente a um terço do valor total. Essa regra visa proteger o servidor de uma perda excessiva de renda na transição para a inatividade.

3. Benefícios

Em relação aos **benefícios**, iremos nesta aula analisar aqueles que são importantes para prova de concurso. A lei prevê o **auxílio-natalidade**, que é um direito **concedido à servidora pública em razão do nascimento de filho**.

Esse benefício consiste em uma **única parcela paga no momento do parto e corresponde ao menor vencimento do serviço público**, e não ao menor valor de remuneração total.

Ou seja, deve-se considerar apenas o valor do vencimento básico mais baixo existente dentro do quadro da administração pública. O auxílio **também é devido nos casos de natimorto**, situação em que o bebê nasce sem vida, o que demonstra o caráter protetivo do benefício, reconhecendo o impacto físico e emocional do parto mesmo nesses casos.

Nos casos de **parto múltiplo, o valor do auxílio-natalidade é majorado**. A mãe recebe o valor integral do auxílio relativo ao primeiro nascituro e, **para cada filho adicional, é acrescido 50% do valor base**.

Por exemplo, se o menor vencimento do serviço público for mil reais e a servidora tiver trigêmeos, ela receberá mil reais pelo primeiro filho e mais quinhentos reais por cada um dos outros dois, totalizando dois mil reais. É fundamental entender que essa regra vale apenas para partos múltiplos ocorridos **simultaneamente**, como gêmeos ou trigêmeos, e não para nascimentos em períodos diferentes.

Outro ponto relevante diz respeito ao **direito ao auxílio-natalidade por parte do cônjuge ou companheiro servidor público**, nos casos em que a parturiente não é servidora.

Nessa situação, mesmo que a mulher que deu à luz não tenha vínculo com o serviço público, seu parceiro ou parceira que é servidor poderá receber o benefício, garantindo a proteção social à família como um todo.

Isso reforça o entendimento de que o benefício visa amparar o núcleo familiar no momento do nascimento, independentemente de qual membro da família esteja vinculado à administração pública. Caso ambos sejam servidores, o pagamento será feito à própria parturiente.

Auxílio-natalidade

Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto.

§ 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% (cinquenta por cento), por nascituro.

§ 2o O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora.

O artigo 197 da Lei 8.112 trata do **salário-família**, benefício que é **devido tanto ao servidor ativo quanto ao inativo**, sempre **com base na existência de dependentes econômicos**. Esse auxílio é concedido por dependente, ou seja, o valor é calculado levando em consideração a quantidade de pessoas sob dependência econômica do servidor.

O parágrafo único do artigo define claramente quem são considerados dependentes econômicos para fins de percepção do salário-família. Em primeiro lugar, são considerados dependentes o **cônjuge ou o companheiro** do servidor. Em seguida, entram os **filhos e enteados, desde que tenham até 21 anos de idade**.

No entanto, **essa idade-limite pode ser estendida até os 24 anos se o dependente estiver cursando ensino superior ou curso técnico de nível médio**, caracterizando a condição de **estudante**. Além disso, filhos ou enteados que sejam **inválidos são considerados dependentes econômicos independentemente da idade**, desde que a invalidez os impeça de trabalhar.

Também se enquadra como **dependente o menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viva sob a guarda e às expensas do servidor**, o que inclui situações de guarda judicial, como a adoção informal ou a tutela legal. Nesse caso, mesmo sem laços biológicos ou adoção formalizada, o menor é reconhecido como dependente econômico se estiver sob responsabilidade legal do servidor.

Por fim, também têm direito ao benefício os **pais do servidor, desde que não possuam economia própria**. Para isso, não é necessário que estejam formalmente dependentes, basta que não tenham meios próprios de subsistência.

Salário-família

Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.

Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família:

I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

O artigo 202 trata da **licença para tratamento de saúde**, um direito assegurado ao **servidor que esteja acometido por alguma condição que comprometa sua capacidade laboral**. Essa licença pode ser concedida **tanto a pedido do servidor quanto de ofício**, ou seja, por iniciativa da administração pública, e deve sempre estar **respaldada por perícia médica oficial**.

A análise pericial é obrigatória, uma vez que ela atesta a real necessidade do afastamento. A duração dessa licença pode ser de **até 24 meses**.

Durante esse período, o servidor continua recebendo sua **remuneração integral**, já que se trata de uma licença remunerada. Caso, ao final desse prazo, o servidor ainda não tenha recuperado sua capacidade de trabalho e não seja possível readaptá-lo para outro cargo, ele poderá ser aposentado por invalidez.

Licença para Tratamento de Saúde

Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.

A **licença maternidade**, conforme o artigo 207, é assegurada à servidora gestante pelo período de **120 dias consecutivos**, também **sem prejuízo da remuneração**.

Embora existam legislações específicas que estendam esse prazo para até 180 dias, a Lei 8.112, que é a referência básica para os concursos e questões objetivas, ainda estabelece o período de 120 dias. A contagem desse período se inicia geralmente pouco antes do parto, quando a servidora já se encontra em condições de afastamento em razão da gestação.

Em contrapartida, o **servidor pai tem direito à licença paternidade de apenas cinco dias consecutivos pelo nascimento ou adoção de filhos.**

Essa diferença significativa entre os períodos de licença para mãe e pai evidencia uma disparidade que, apesar de amparada legalmente, ainda é alvo de críticas por não refletir uma divisão mais equitativa de responsabilidades parentais no período pós-nascimento. Mesmo assim, trata-se de um direito garantido ao servidor, embora bastante limitado em sua extensão.

Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto.

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado.

A Lei 8.112, no artigo 210, trata da licença concedida à servidora que **adota uma criança ou obtém sua guarda judicial**. De acordo com a **letra da lei, se a criança tiver até um ano de idade, a licença adotante será de 90 dias**. Se a criança tiver **mais de um ano, o período de licença será de apenas 30 dias**.

Comparando-se com a licença gestante, que é de 120 dias, verifica-se uma diferença expressiva nos prazos. No entanto, essa diferenciação foi declarada **inconstitucional** pelo Supremo Tribunal Federal.

Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.



Jurisprudência

A Corte entendeu que **não pode haver distinção entre a licença gestante e a licença adotante, tanto em relação à duração quanto às respectivas prorrogações, independentemente da idade da criança adotada.**

Portanto, segundo o entendimento do STF, **o prazo da licença adotante deve ser igual ao da licença gestante, ou seja, 120 dias**. Essa decisão tem **repercussão geral**, o que significa que se aplica a todos os casos semelhantes na administração pública.

STF - Tese de repercussão geral: *"Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, e o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. 0:06:25 Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada."* (RE 778889, julgado em 10/03/2016).

Já o artigo 211 prevê que o servidor que sofrer **acidente em serviço** tem direito a uma **licença com remuneração integral**. Essa proteção é reafirmada no artigo 212, que define acidente em serviço como **qualquer dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que guarde relação direta com as atribuições do cargo que ele exerce**.

Exemplos típicos incluem lesões por esforço repetitivo, quedas ou incidentes dentro do ambiente de trabalho decorrentes das atividades funcionais.

A lei também reconhece algumas situações que, embora não ocorram diretamente durante a execução do trabalho, são equiparadas a acidente em serviço. São exemplos disso as agressões sofridas pelo servidor no exercício do cargo, desde que não tenham sido provocadas por ele.

Assim, se um servidor, no desempenho de suas funções, for agredido por terceiros sem ter provocado a situação, o dano será considerado acidente em serviço.

Em contrapartida, se a agressão for consequência de uma provocação iniciada pelo próprio servidor, a proteção legal pode ser afastada.

Outro exemplo importante de equiparação diz respeito aos acidentes ocorridos no trajeto entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa. Já é entendimento pacificado que esse tipo de deslocamento também configura acidente em serviço, garantindo os mesmos direitos.

Da Licença por Acidente em Serviço

Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço.

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

- I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;
- II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

O artigo 213 acrescenta mais uma garantia ao servidor acidentado: caso haja necessidade de tratamento especializado e não existam meios ou recursos adequados na rede pública de saúde, ele **poderá ser tratado em instituição privada, com os custos cobertos pela administração pública**.

Isso se aplica exclusivamente a acidentes em serviço. No entanto, é preciso ressaltar que esse tipo de tratamento em instituição privada é uma medida de exceção.

O procedimento padrão é buscar tratamento na rede pública. Somente quando não for possível atender adequadamente o servidor por meio do sistema público de saúde é que se autoriza o custeio do tratamento na rede particular, sempre com base em recomendação de junta médica oficial.

Essa proteção demonstra o cuidado que a legislação busca garantir aos servidores que venham a se acidentar no exercício de suas funções, oferecendo respaldo legal e assistência adequada para sua recuperação.

Da Licença por Acidente em Serviço

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos.

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública.

A **pensão por morte** é um **benefício assegurado aos dependentes do servidor falecido**, conforme previsto na Lei 8.112 e em conformidade com os limites e regras estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei 10.887/04.

Esse benefício visa garantir uma fonte de renda aos familiares que dependiam economicamente do servidor, **independentemente de ele estar na ativa ou aposentado no momento do óbito**.

São considerados beneficiários da pensão por morte, em primeiro lugar, o **cônjuge** sobrevivente. Isso inclui também o **cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, desde que este estivesse recebendo pensão alimentícia fixada judicialmente**.

Assim, mesmo em casos de dissolução do vínculo conjugal, se a pessoa ainda era economicamente dependente do servidor por força de decisão judicial, ela mantém o direito à pensão por morte. Também se inclui como beneficiário o **companheiro ou companheira que comprove união estável**, desde que essa união tenha sido existente no momento do falecimento do servidor.

Os **filhos** do servidor também têm direito à pensão, independentemente de serem filhos biológicos ou adotivos, desde que preencham ao menos uma das seguintes condições: **ser menor de 21 anos, ser inválido ou possuir deficiência intelectual ou mental**.

Essas condições asseguram o benefício sem exigência de comprovação adicional de dependência econômica, uma vez que ela é presumida nessas situações.

A lei estende o direito à pensão por morte aos **pais do servidor, desde que comprovem dependência econômica**. Esse critério é essencial, pois a dependência não é presumida para os pais, devendo ser devidamente comprovada.

Da mesma forma, os **irmãos** do servidor também podem ser beneficiários, desde que atendam a dois requisitos cumulativos: **comprovem dependência econômica e se enquadrem em uma das seguintes condições — ser menor de 21 anos, ser inválido ou possuir deficiência intelectual ou mental**.

Da Pensão

Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 216. Revogado

Art. 217. São beneficiários das pensões:

I - o cônjuge;

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente;

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;

b) seja inválido;

c) tenha deficiência grave; ou

d) tenha deficiência intelectual ou mental;

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.

O artigo 219 da Lei 8.112 dispõe que a pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes e **seu pagamento se inicia a partir da data do óbito, desde que o benefício seja requerido dentro de determinados prazos**. Para **filhos menores de 16 anos, o prazo é de até 180 dias** após o falecimento do servidor. Para os **demaís dependentes, o prazo é de até 90 dias**.

Se o pedido for realizado dentro desses prazos, o pagamento da pensão terá efeitos **retroativos à data do óbito**, o que significa que, mesmo que o benefício comece a ser pago posteriormente, o valor correspondente aos meses anteriores será pago de forma retroativa.

Se o requerimento for feito após esses prazos — ou seja, depois de 180 dias no caso de filhos menores de 16 anos ou depois de 90 dias para os demais — o benefício **será pago apenas a partir da data do requerimento**, sem efeitos retroativos até a data do óbito.

Portanto, o prazo de requerimento influencia diretamente no valor total recebido pelos beneficiários, sendo fundamental para assegurar o recebimento completo dos valores devidos.

Por fim, há o caso da **morte presumida**, que ocorre quando não há comprovação material do óbito, como em situações de desaparecimento em acidentes ou catástrofes.

Nesse caso, a pensão por morte só será **devida a partir da data da decisão judicial que declara a morte presumida**, e não da data do desaparecimento, uma vez que não há como determinar com precisão o momento da morte. A decisão judicial é, portanto, o marco legal que determina o início da contagem para fins de concessão da pensão nesses casos específicos.

Da Pensão

Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta dias) após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou

III - da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.

O artigo 229 da Lei 8.112 trata do **auxílio-reclusão**, benefício concedido à família do **servidor ativo que se encontra preso**. Esse auxílio não é pago diretamente ao servidor recluso, mas sim aos seus dependentes, visando garantir o sustento enquanto ele estiver impedido de exercer suas atividades funcionais em razão da prisão.

Esse benefício é calculado conforme a natureza da prisão. Quando o servidor é afastado por motivo de **prisão em flagrante ou prisão preventiva** — ambas de natureza temporária, pois ocorrem antes da condenação definitiva —, os dependentes fazem jus ao recebimento de **dois terços da remuneração do servidor**, valor que **se mantém enquanto durar essa condição de prisão provisória**.

Essa medida visa manter uma parte significativa da renda da família durante o período em que ainda não há uma decisão judicial definitiva sobre a culpa do servidor.

No entanto, **se o servidor for condenado por sentença penal definitiva**, ou seja, quando o processo criminal é concluído com uma decisão condenatória e não cabe mais recurso, **o valor do auxílio-reclusão pago à família é reduzido para metade da remuneração**.

Esse valor menor se justifica pelo fato de a prisão, nesse caso, não ser mais apenas uma medida cautelar, mas consequência de um julgamento com veredito de culpa.

Importante destacar que essa meia remuneração só será devida se a sentença que condena o servidor não determinar a perda do cargo público. Caso a sentença traga como consequência a perda do cargo, o servidor perde o vínculo com a administração pública e, portanto, sua família deixa de ter direito ao auxílio-reclusão, já que o benefício é vinculado à existência desse vínculo funcional.

O artigo também prevê uma situação de reparação para o servidor que foi preso temporariamente — em flagrante ou por prisão preventiva — e, ao final do processo, for absolvido. Nessa hipótese, o servidor tem direito à integralização da sua remuneração.

Isso significa que ele poderá receber os valores que deixou de receber enquanto estava preso e recebia apenas parcialmente. Assim, caso tenha sido suspenso o pagamento integral e apenas dois terços tenham sido repassados à família, essa diferença será compensada e os valores retroativos serão pagos.

Por fim, o auxílio-reclusão é **automaticamente cessado no dia seguinte à libertação do servidor**, mesmo que essa liberação ocorra sob regime de liberdade condicional. A partir do momento em que o servidor está em liberdade, ele já pode retomar suas atividades funcionais ou, ao menos, reestabelecer a possibilidade de sustento, razão pela qual o benefício não se justifica mais.

Assim, o encerramento do pagamento ocorre de maneira imediata e automática, garantindo que o auxílio se restrinja estritamente ao período de impedimento legal para o exercício do cargo.

Do Auxílio-Reclusão

Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:

- I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;
- II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.

§ 1o Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.

§ 2o O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§ 3o Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.

Resumo

1. Plano de Seguridade Social do Servidor

- Mantido pela União, abrange o servidor efetivo e sua família.
- Servidores em cargo comissionado, sem vínculo efetivo, não têm direito, exceto à assistência à saúde.
- Servidores afastados sem remuneração podem manter o vínculo, desde que contribuam mensalmente com o mesmo percentual dos ativos.

2. Finalidades do Plano de Seguridade

- Garantir subsistência em casos de:
 - Doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento, reclusão.
- Proteção à maternidade, adoção e paternidade.
- Assistência à saúde.

3. Benefícios do Plano

- Para o servidor:
 - Aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família.
 - Licenças: saúde, gestante, adotante, paternidade, por acidente em serviço.
 - Assistência à saúde, condições adequadas de trabalho.
- Para os dependentes:
 - Pensão por morte, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, assistência à saúde.

4. Aposentadorias

- Por invalidez permanente
 - Proventos proporcionais, exceto se decorrente de:
 - Acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável → proventos integrais.
 - Exigência de avaliação por junta médica oficial.
 - Exemplo de doenças: tuberculose ativa, neoplasia maligna, AIDS, entre outras.

- Compulsória
 - Por idade:
 - Lei 8.112: 70 anos.
 - Constituição + Lei Complementar atual: 75 anos.
 - Proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
 - Vigência: a partir do dia seguinte ao aniversário da idade limite, independentemente de publicação.
- Voluntária
 - Por tempo de contribuição:
 - Homem: 35 anos (integral) / 30 anos (proporcional).
 - Mulher: 30 anos (integral) / 25 anos (proporcional).
 - Professores:
 - Homem: 30 anos / Mulher: 25 anos (ambos com proventos integrais).
 - Por idade:
 - Homem: 65 anos / Mulher: 60 anos (proventos proporcionais).
 - Vigência: a partir da publicação do ato de aposentadoria.

5. Regras de Cálculo e Proventos

- Proventos não podem ser inferiores a 1/3 da remuneração da ativa.
- Irredutibilidade: não pode haver redução nos valores.
- Paridade: reajustes e vantagens concedidas aos ativos devem ser estendidos aos inativos.

6. Auxílio-Natalidade

- Pago em parcela única à servidora no nascimento de filho.
- Valor: menor vencimento do serviço público.
- Natimorto também dá direito ao auxílio.
- Parto múltiplo: acréscimo de 50% por cada nascituro adicional.
- Se a parturiente não for servidora, o benefício vai para o servidor cônjuge.

7. Salário-Família

- Pago a servidor ativo e inativo por dependente econômico.
- Dependentes:
 - Cônjuge/companheiro(a).
 - Filhos ou enteados até 21 anos (ou 24 se estudantes; qualquer idade se inválidos).
 - Menores sob guarda judicial.
 - Pais sem economia própria.

8. Licenças

- Tratamento de saúde: até 24 meses, com perícia oficial e remuneração integral.
- Gestante: 120 dias.
- Paternidade: 5 dias.
- Adotante:
 - Lei: 30 ou 90 dias conforme idade da criança.
 - STF: 120 dias independentemente da idade, igual à licença gestante.

9. Acidente em Serviço

- Licença com remuneração integral.
- Abrange danos físicos ou mentais relacionados às funções do cargo.
- Equipara-se a acidente:
 - Agressão não provocada.
 - Acidente no trajeto residência-trabalho.
- Tratamento em instituição privada pode ser custeado pelo Estado, se não houver meios públicos.

10. Pensão por Morte

- Beneficiários:
 - Cônjuge (inclusive divorciado com pensão judicial).
 - Companheiro(a) com união estável.
 - Filhos (até 21 anos, ou inválidos, ou com deficiência).
 - Pais com dependência econômica.
 - Irmãos (com dependência + menores de 21, inválidos ou com deficiência).
- Início do benefício:
 - Até 180 dias após o óbito: filhos menores de 16 anos.
 - Até 90 dias: demais dependentes.
 - Após o prazo: conta da data do requerimento.
 - Morte presumida: conta da decisão judicial.

11. Auxílio-Reclusão

- Pago à família do servidor ativo preso.
- 2/3 da remuneração: prisão temporária (flagrante ou preventiva).
- Metade da remuneração: prisão definitiva (após sentença), desde que não haja perda do cargo.
- Se absolvido: servidor tem direito à integralização da remuneração.
- Cessa no dia seguinte à liberdade, mesmo condicional.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
